



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2025/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopika Arianto Alias Dono Bin Hamzah
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kudis, Desa suka damai, kecamatan limun, kabupaten sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa Nopika Arianto Alias Dono Bin Hamzah ditangkap pada 17 Oktober 2024;

Terdakwa Nopika Arianto Alias Dono Bin Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 26/Pid.B/2025/PN Srl tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Srl tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOPIKA ARIANTO Als DONO Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain DAN secara tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP DAN Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951; sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Pertama dan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa NOPIKA ARIANTO Als DONO Bin HAMZAH** selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dan terdapat sarungnya
 - 1(satu) helai baju berwarna Hitam Biru**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
3. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa NOPIKA ARIANTO ALIAS DONO BIN HAMZAH pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Mess Kebun Suka Damai yang terletak di Dusun Kudis Desa Suka Damai Kecamatan Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan Percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas, terdakwa mendatangi saksi korban SUMALJUM ditempat tersebut, selanjutnya setelah bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa berkata : "APA SALAH PAK, KENAPA AKU DAK BISA IKUT BONGKAR BIBIT? BAPAK TAHU DAK SELAMO INI AKU YANG MENGUASAI BONGKAR MUAT BIBIT INI!", dan saksi korban menjawab : "DON DISINI AKU YANG MENJADI PIMPINAN KEBUN, AKU YANG NGATUR DAN BUKAN KAU YANG NGATUR !" selanjutnya menjadi semakin emosi dan terdakwa lalu berkata : "OHHH MACAM ITU PAK, KAMU MAU INI?!" sambil terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan pegangan terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggangnya, kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban, saksi korban langsung berusaha menghindar dengan cara mendorong meja yang ada didepannya namun terdakwa terus berusaha mendekati saksi korban untuk menyerangnya dengan menggunakan pisau yang dipegangnya tersebut dan saksi korban lalu kembali berusaha menghindar dengan menggunakan kursi Panjang yang ada didalam ruangan tersebut dan langsung kabur melarikan diri kebelakang (dapur), namun terdakwa terus mengejar saksi korban ketempat tersebut, saksi korban lalu berusaha mencari alat untuk membela diri didapur tersebut namun hanya menemukan sebuah periuk kecil yang kemudian dilemparkan kearah terdakwa yang masih terus berusaha menyerang saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Srl



korban tersebut dengan menggunakan pisau ditangannya, saksi korban kemudian berlari ke arah luar dan terdakwa terus mengejarinya dan menyerangnya dengan cara menusuk pisau yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban berkali-kali namun saksi korban masih dapat mengelak, saksi korban terus berusaha menghindari dari serangan terdakwa tersebut namun akhirnya saksi korban pun terjatuh dalam keadaan terlentang, terdakwa kemudian langsung menghimpit tubuh saksi korban dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah bagian kepala saksi korban, namun saksi korban langsung menahan pisau tersebut dengan tangannya sehingga pisau tersebut mengenai bagian leher saksi korban, dan saat itu datang beberapa orang yang langsung menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa serta pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Puskesmas Limun nomor : 359/1043//PKM-PP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Joni selaku Dokter Puskesmas Pulau Pandan, akibat perbuatan-perbuatan terdakwa saksi korban SUMALJUM mengalami luka robek di leher kiri dengan ukuran Panjang satu koma centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter dan luka lecet dibagian punggung pergelangan tangan dengan ukuran Panjang satu centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;**

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOPIKA ARIANTO ALIAS DONO BIN HAMZAH pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Mess Kebun Suka Damai yang terletak di Dusun Kudis Desa Suka Damai Kecamatan Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas, terdakwa mendatangi saksi korban SUMALJUM ditempat tersebut, selanjutnya



setelah bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa berkata : “APA SALAH PAK, KENAPA AKU DAK BISA IKUT BONGKAR BIBIT? BAPAK TAHU DAK SELAMO INI AKU YANG MENGUASAI BONGKAR MUAT BIBIT INI!”, dan saksi korban menjawab : “DON DISINI AKU YANG MENJADI PIMPINAN KEBUN, AKU YANG NGATUR DAN BUKAN KAU YANG NGATUR !” selanjutnya menjadi semakin emosi dan terdakwa lalu berkata : “OHHH MACAM ITU PAK, KAMU MAU INI?!” sambil terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan pegangan terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggangnya, kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban dan menyerangnya dengan cara menusuk pisau yang dipegangnya kearah tubuh saksi korban berkali-kali namun saksi korban masih dapat mengelak, saksi korban terus berusaha menghindari dari serangan terdakwa tersebut namun akhirnya saksi korban pun terjatuh dalam keadaan terlentang, terdakwa kemudian langsung menghimpit tubuh saksi korban dan mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah bagian kepala saksi korban, namun saksi korban langsung menahan pisau tersebut dengan tangannya sehingga pisau tersebut mengenai bagian leher saksi korban, dan saat itu datang beberapa orang yang langsung menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa serta pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan pegangan terbuat dari kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumaljum bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, di mess karyawan kebun Suka



Damain Dusun Kudis, Desa Suka Damai, Kecamatan Limun, Kab. Sarolangun;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, sekira 06.30 WIB pada saat mau persiapan apel pagi karyawan kebun di depan mess, yang mana saat itu Saksi masih berada di dalam mess bersiap untuk keluar dari dalam mess, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan kepada saksi "APA SALAH PAK KENAPA AKU DAK BISA IKUT BONGKAR BIBIT?" kemudian Saksi menjawab "TIDAK ADA SALAH KAU TU, CUMA SEJAK PAGI KEMARIN DARI PAGI SUDAH ADA EMPAT ORANG MAU BONGKAR BIBIT, KARENA MOBIL TERLAMBAT DATANG MAKA DUA ORANG BALIK MAKAN, SABARLAH DULU TUNGGU ORANG DUA ITU PULANG KE MESS" kemudian Terdakwa berkata : "BAPAK TAU DAK SELAMO INI AKU YANG MENGUASAI BONGKAR MUAT BIBIT INI" dan saksi menyahut : "DON DISINI AKU YANG MENJADI PIMPINAN KEBUN, AKU YANG NGATUR DAN BUKAN KAU YANG NGATUR", mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa lalu mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa sambil berkata kepada saksi : "OHHHH MACAM ITU PAK, KAU MAU INI", saat itu Terdakwa langsung melayangkan sebilah pisau ke arah Saksi, namun dikarenakan posisi Saksi dan Terdakwa saat berhadapan terhalang meja, maka Saksi mendorong meja ke arah Terdakwa untuk menghalanginya, kemudian Terdakwa berputar ke arah Saksi guna mendekat namun Saksi datang kembali dengan menggunakan kursi panjang yang berada di dalam mess, setelah itu Saksi kabur ke arah belakang yaitu dapur, Terdakwa kemudian terus mengejar Saksi ke arah dapur tersebut, kemudian Saksi mencari alat yang berada di dapur untuk membela diri, namun hanya mendapatkan priok kecil kemudian Saksi lemparkan ke arah Terdakwa lalu Saksi keluar melalui pintu belakang dan masih dikejar oleh Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa masih berusaha untuk menjuah Saksi dengan pisau yang di genggamannya, Saksi mencoba menghindari dari serangan Terdakwa tersebut, pada saat Saksi menghindari dari mata pisau yang selalu diarahkan ke Saksi, Saksi terjatuh tertelentang, dalam posisi Saksi jatuh terlentang tersebut kemudian Terdakwa langsung menghimpit tubuh Saksi tersebut, saat menghimpit tubuh Saksi tersebut kemudian Terdakwa langsung melayangkan pisau yang dipegangnya ke arah bagian kepala Saksi, saat itu Saksi berhasil menahan tangan Terdakwa



yang memegang sebilah pisau tersebut tepat berada di samping leher Saksi, hingga pisau tersebut hanya mengenai leher Saksi dan menimbulkan luka;

- Bahwa, luka yang Saksi alami pada bagian leher sebelah kiri tersebut didapatkan pada saat posisi Saksi jatuh terlentang dan dihipit oleh Terdakwa, dan disaat itu juga Terdakwa melayangkan pisau ke arah kepala Saksi lalu tangan Terdakwa yang memegang pisau tersebut berhasil Saksi tangkap sambil menolehkan kepala Saksi ke arah kanan, dan di saat itulah pisau sempat menancap di leher Saksi walaupun tidak terlalu dalam, selanjutnya saat Saksi menahan pisau yang dipegang Terdakwa tersebut kemudian karyawan Saksi yang bernama ALEXANDER SIANTURI dan AMRIZAL langsung meleraikan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu sebilah pisau yang dipegang Terdakwa tersebut langsung diambil oleh AMRIZAL, dan Saksi lalu diamankan ke dalam mess;
- Bahwa, saat Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa melakukannya dengan marah dan menyerang ke arah bagian tubuh vital Saksi yaitu perut dan kepala Saksi seperti benar-benar hendak membunuh Saksi, apabila Saksi tidak menahan pisau yang diayunkan oleh erdakwa ke arah kepala Saksi tersebut maka pisau tersebut akan mengenai bagian kepala Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Almuharroni Ahmad bin Ahmad Nasron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi sedang berada di mess kebun yang terletak di Desa Suka Damai, Kec. Limun, Kab Sarolangun;
- Bahwa, pada saat Saksi hendak bekerja sebelum pelaksanaan apel pagi Saksi melihat di belakang mess saksi SUMALJUM dikejar dan akan ditikam TERDAKWA dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau namun ditangkis saksi SUMALJUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi SUMALJUM terjatuh dan pisau yang dipegang TERDAKWA mengenai leher sebelah kiri saksi SUMALJUM;
- Bahwa, setelah itu TERDAKWA dan saksi SUMALJUM dipisah atau dileraikan oleh sdr ALEXANDER SIANTURI;
- Bahwa, TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMALJUM tersebut dengan cara mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala saksi SUMALJUM;
- Bahwa, TERDAKWA melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi SUMALJUM mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri;
- Bahwa, TERDAKWA menggunakan 1 (satu) buah pisau pada saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan saksi SUMALJUM;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa pergi ke camp kebun sawit di Desa Suka Damai, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, Terdakwa hendak menemui saksi SUMALJUM, pada saat bertemu saksi SUMALJUM, Terdakwa berkata "APO SALAH AWAK PAK MASALAH BIBIT KO NAK PINDAH KE TANGAN ORANG LAIN" lalu dijawab saksi SUMALJUM "BUKAN HAK KAU, KEWAJIBAN KAU TU KEAMANAN PK BIBIT", setelah mendengar jawaban saksi SUMALJUM itu Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengeluarkan pisau dari sebelah kiri pinggang Terdakwa dan langsung Terdakwa ayunkan kepada saksi SUMALJUM tersebut namun tidak kena, kemudian saksi SUMALJUM lari ke belakang dan Terdakwa kejar sampai ke belakang, pada saat di belakang tersebut Terdakwa menikam lagi namun ditangkis oleh saksi SUMALJUM tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan saksi SUMALJUM terjatuh sehingga pisau tersebut mengenai leher saksi SUMALJUM tersebut, setelah itu Terdakwa dipisah oleh karyawan yang lain, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Limun dan dibawa ke Polsek Limun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi SUMALJUM, saksi SUMALJUM mengalami luka robek di bagian leher sebelah kiri;

- Bahwa, Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) bilah pisau pada saat itu;

- Bahwa, Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi SUMALJUM pada saat itu kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa merasa bahwa dalam pekerjaan pembongkaran bibit merupakan tanggung jawab yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa oleh manajer sebelumnya;

- Bahwa, pisau yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, pisau tersebut Terdakwa beli 2 (dua) bulan yang lalu di toko pertanian di Pasar Singkut, dan pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah untuk menemui saksi SUMALJUM dengan cara disimpan/diselip di pinggang sebelah kiri belakang Terdakwa;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMALJUM dengan menggunakan sebilah pisau tersebut pada saat itu ingin menghabisi saksi SUMALJUM dikarenakan emosi Terdakwa sudah meluap akibat perkataan saksi SUMALJUM yang sempat menyinggung perasaan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dan terdapat sarungnya, 1 (satu) helai baju berwarna hitam biru adalah pisau dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menyerang saksi SUMALJUM tersebut;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri lain;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam pembuktian perkara ini yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dan terdapat sarungnya, dan 1 (satu) helai baju berwarna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Biru, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, untuk itu dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 359/1043/PKM-PP/2024 17 Oktober 2024 a.n. SUMALJUM yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Pandan dengan hasil pemeriksaan yaitu: terdapat luka robek di leher kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter dan luka lecet di bagian punggung pergelangan tangan dengan ukuran panjang satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Mess Kebun di Dusun Kudis Desa Suka Damai, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, Terdakwa mendatangi saksi SUMALJUM di tempat tersebut, selanjutnya setelah bertemu dengan saksi SUMALJUM kemudian Terdakwa berkata "APA SALAH PAK, KENAPA AKU DAK BISA IKUT BONGKAR BIBIT? BAPAK TAHU DAK SELAMO INI AKU YANG MENGUASAI BONGKAR MUAT BIBIT INI!", dan saksi SUMALJUM menjawab "DON DISINI AKU YANG MENJADI PIMPINAN KEBUN, AKU YANG NGATUR DAN BUKAN KAU YANG NGATUR!" selanjutnya menjadi semakin emosi dan terdakwa lalu berkata "OHHH MACAM ITU PAK, KAMU MAU INI?!" sambil terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan pegangan terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggangnya, kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi SUMALJUM, saksi korban langsung berusaha menghindari dengan cara mendorong meja yang ada didepannya namun terdakwa terus berusaha mendekati saksi SUMALJUM untuk menyerangnya dengan menggunakan pisau yang dipegangnya tersebut dan saksi SUMALJUM lalu kembali berusaha menghindari dengan menggunakan kursi panjang yang ada didalam ruangan tersebut dan langsung kabur melarikan diri ke belakang (dapur), namun terdakwa terus mengejar saksi SUMALJUM ke tempat tersebut, saksi SUMALJUM lalu berusaha mencari alat untuk membela diri di dapur tersebut namun hanya menemukan sebuah periuk kecil yang kemudian dilemparkan ke arah terdakwa yang masih terus berusaha menyerang saksi SUMALJUM tersebut dengan menggunakan pisau ditangannya, saksi SUMALJUM kemudian berlari ke arah luar dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Srl



terdakwa terus mengejanya dan menyerangnya dengan cara menusuk pisau yang dipegangnya ke arah tubuh saksi SUMALJUM berkali-kali namun saksi SUMALJUM masih dapat mengelak, saksi SUMALJUM terus berusaha menghindari dari serangan terdakwa tersebut namun akhirnya saksi SUMALJUM pun terjatuh dalam keadaan terlentang, terdakwa kemudian langsung menghimpit tubuh saksi SUMALJUM dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah bagian kepala saksi SUMALJUM, namun saksi korban langsung menahan pisau tersebut dengan tangannya sehingga pisau tersebut mengenai bagian leher saksi SUMALJUM, dan saat itu datang beberapa orang yang langsung menolong saksi SUMALJUM dan mengamankan terdakwa serta pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa, berdasarkan Visum et repertum Puskesmas Limun nomor: 359/1043//PKM-PP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Joni selaku Dokter Puskesmas Pulau Pandan, akibat perbuatan-perbuatan terdakwa saksi korban SUMALJUM mengalami luka robek di leher kiri dengan ukuran Panjang satu koma centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter dan luka lecet dibagian punggung pergelangan tangan dengan ukuran Panjang satu centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana jo. Pasal 53 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa**:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa Nopika Arianto alias Dono bin Hamzah telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Nopika Arianto alias Dono bin Hamzah sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan pelaku dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan pelaku telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, kesengajaan adalah kehendak dengan sendirinya oleh pelaku diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang itu, sebab kehendak merupakan arah atau maksud, hal mana berhubungan dengan motif. Kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud “merampas nyawa orang lain” adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara pembunuhan, kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Maksud dari unsur “merampas nyawa orang lain” ialah hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Mess Kebun di Dusun Kudis Desa Suka Damai, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, Terdakwa mendatangi saksi SUMALJUM di tempat tersebut, selanjutnya setelah bertemu dengan saksi SUMALJUM kemudian Terdakwa berkata “APA SALAH PAK, KENAPA AKU DAK BISA IKUT BONGKAR BIBIT? BAPAK TAHU DAK SELAMO INI AKU YANG MENGUASAI BONGKAR MUAT BIBIT INI!”, dan saksi SUMALJUM menjawab “DON DISINI AKU YANG MENJADI PIMPINAN KEBUN, AKU YANG NGATUR DAN BUKAN KAU YANG NGATUR!” selanjutnya menjadi semakin emosi dan terdakwa lalu berkata “OH HH MACAM ITU PAK, KAMU MAU INI?!” sambil terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan pegangan terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggangnya, kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi SUMALJUM, saksi korban langsung berusaha menghindari dengan cara mendorong meja yang ada didepannya namun terdakwa terus berusaha mendekati saksi SUMALJUM untuk menyerangnya dengan menggunakan pisau yang dipegangnya tersebut dan saksi SUMALJUM lalu kembali berusaha menghindari dengan menggunakan kursi panjang yang ada didalam ruangan tersebut dan langsung kabur melarikan diri ke belakang (dapur), namun terdakwa terus mengejar saksi SUMALJUM ke tempat tersebut, saksi SUMALJUM lalu berusaha mencari alat untuk membela diri di dapur tersebut namun hanya menemukan sebuah periuk kecil yang kemudian dilemparkan ke arah terdakwa yang masih terus berusaha menyerang saksi SUMALJUM tersebut dengan menggunakan pisau ditangannya, saksi SUMALJUM kemudian berlari ke arah luar dan terdakwa terus mengujarnya dan menyerangnya dengan cara menusuk pisau yang dipegangnya ke arah tubuh saksi SUMALJUM berkali-kali namun saksi SUMALJUM masih dapat mengelak,



saksi SUMALJUM terus berusaha menghindari dari serangan terdakwa tersebut namun akhirnya saksi SUMALJUM pun terjatuh dalam keadaan terlentang, terdakwa kemudian langsung menghimpit tubuh saksi SUMALJUM dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah bagian kepala saksi SUMALJUM, namun saksi korban langsung menahan pisau tersebut dengan tangannya sehingga pisau tersebut mengenai bagian leher saksi SUMALJUM, dan saat itu datang beberapa orang yang langsung menolong saksi SUMALJUM dan mengamankan terdakwa serta pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Puskesmas Limun nomor: 359/1043//PKM-PP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Joni selaku Dokter Puskesmas Pulau Pandan, akibat perbuatan-perbuatan terdakwa saksi korban SUMALJUM mengalami luka robek di leher kiri dengan ukuran Panjang satu koma centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter dan luka lecet dibagian punggung pergelangan tangan dengan ukuran Panjang satu centimeter;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai kehendak, karena Terdakwa melakukan perbuatan mengayunkan sebilah pisau ke arah kepala saksi SUMALJUM dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, yaitu hilangnya nyawa, sebab kepala merupakan salah satu bagian vital tubuh manusia, yang ketika dilukai dapat mengakibatkan hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah merampas nyawa orang lain, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut karena unsur ini berhubungan dengan Pasal 53 KUHP yang ditandai dengan kata “jo”, maka pertimbangan keseluruhan dari unsur ini tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan Pasal 53 KUHP walaupun unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan Terdakwa tersebut dipertimbangkan, atau dengan kata lain apabila unsur dari Pasal 53 KUHP terbukti, maka unsur ini juga terbukti;

Ad.3. Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan si pelaku sendiri. Unsur ini juga harus memenuhi syarat yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya *visum et repertum* dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melukai saksi SUMALJUM dengan cara mengayunkan sebilah pisau ke arah kepala saksi SUMALJUM, namun saksi SUMALJUM berhasil mengelak sehingga pisau tersebut mengenai leher saksi SUMALJUM yang mengakibatkan saksi SUMALJUM mengalami luka ringan di bagian leher, selanjutnya Terdakwa berhasil dipisahkan dari saksi SUMALJUM dan Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan merampas nyawa orang lain dan telah melakukan permulaan pelaksanaan dengan mengayunkan sebilah pisau ke arah kepala saksi SUMALJUM namun berhasil ditepis oleh saksi SUMALJUM sehingga mengakibatkan luka pada leher sebelah kiri saksi SUMALJUM, kemudian Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merampas nyawa saksi SUMALJUM tidak selesai, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dakwaan dalam kumulatif kesatu di atas telah dipertimbangkan mengenai unsur barang siapa, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya terkait unsur “barang siapa” ini diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 06.30 WIB, bertempat di Mess Kebun Suka Damai yang terletak di Dusun Kudis Desa Suka Damai Kecamatan Limun Kab. Sarolangun terdakwa mendatangi saksi korban SUMALJUM ditempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan pegangan terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggangnya, selanjutnya setelah bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa berkata : “APA SALAH PAK, KENAPA AKU DAK BISA IKUT



BONGKAR BIBIT? BAPAK TAHU DAK SELAMO INI AKU YANG MENGUASAI BONGKAR MUAT BIBIT INI!”, dan saksi korban menjawab : “DON DISINI AKU YANG MENJADI PIMPINAN KEBUN, AKU YANG NGATUR DAN BUKAN KAU YANG NGATUR !” selanjutnya menjadi semakin emosi dan terdakwa lalu berkata : “OHHH MACAM ITU PAK, KAMU MAU INI?!” sambil terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan pegangan terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggangnya tersebut, kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban dan menyerangnya hingga akhirnya saksi korban pun terjatuh dalam keadaan terlentang, terdakwa kemudian langsung menghimpit tubuh saksi korban dan mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah bagian kepala saksi korban, namun saksi korban langsung menahan pisau tersebut dengan tangannya sehingga pisau tersebut mengenai bagian leher saksi korban, dan saat itu datang beberapa orang yang langsung menolong saksi korban dan mengamankan terdakwa serta pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan pegangan terbuat dari kayu, serta senjata tajam tersebut digunakan bukan untuk kegiatan pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan, yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai saksi SUMALJUM;

Menimbang, bahwa atas rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim secara jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian **menguasai senjata tajam**, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**” secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dan terdapat sarungnya, 1 (satu) helai baju berwarna hitam biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUMALJUM mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopika Arianto alias Dono bin Hamzah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pembunuhan** sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu **dan Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam** sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dan terdapat sarungnya;
 - 1 (satu) helai baju berwarna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Tumpak Hutagaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Srl